

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 4 Ramadhan 1414 - 15 Février 1994

137^{ème} année

N° 13

Sommaire

Loi

Loi n° 94-17 du 7 février 1994 portant ratification d'un accord de coopération financière, conclu le 27 octobre 1993 entre le Gouvernement de la République Tunisienne et le Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne	276
Loi n° 94-18 du 7 février 1994 portant ratification d'un accord de coopération commerciale, économique, scientifique et technique, conclu le 11 novembre 1993 entre le Gouvernement de la République Tunisienne et le Gouvernement de la Fédération de Russie	276
Loi n° 94-19 du 7 février 1994 portant ratification d'un accord commercial entre le Gouvernement de la République Tunisienne et le Gouvernement de la République du Mozambique	276
Loi n° 94-20 du 7 février 1994 portant ratification d'un accord sur la promotion et la protection des investissements conclu entre le Gouvernement de la République Tunisienne et le Gouvernement de la République d'Albanie	276
Loi n° 94-21 du 7 février 1994 portant ratification d'un accord de garantie conclu le 24 novembre 1993 entre le Gouvernement de la République Tunisienne et la Banque Africaine de Développement et relatif à un prêt accordé à la Banque de Développement Economique de Tunisie.....	276
Loi n° 94-22 du 7 février 1994 portant approbation de la convention et de ses annexes relatives à l'autorisation de recherche et d'exploitation de substances minérales du second groupe, concernant le permis dit "permis Medjerda"	277
Loi n° 94-23 du 7 février 1994 portant approbation de la convention et de ses annexes relatives à l'autorisation de recherche et d'exploitation de substances minérales du second groupe concernant le permis dit "permis Ramla"	277
Loi n° 94-24 du 7 février 1994 portant approbation de la convention et de ses annexes relatives à l'autorisation de recherche et d'exploitation de substances minérales du second groupe concernant le permis dit "permis Ras Marmour"	277
Loi n° 94-25 du 7 février 1994 , modifiant la loi n° 67-51 du 7 décembre 1967 réglementant la profession bancaire	277

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

Nomination de conseillers des services publics	281
Nomination d'un chef de service	281

Ministère de la Justice	
Décret n° 94-371 du 7 février 1994, portant modification du décret n° 64-83 du 16 mars 1964 portant création d'une justice cantonale à Tunis	281
Décret n° 94-372 du 7 février 1994, portant modification du décret n° 76-289 du 29 mars 1976 portant création d'une justice cantonale à compétence étendue au Bardo .	281
Décret n° 94-373 du 7 février 1994, portant création d'une justice cantonale à la Cité Ezzouhour	282
Décret n° 94-374 du 7 février 1994, portant création d'une justice cantonale à El Ouardia	282
Décret n° 94-375 du 7 février 1994, portant modification du décret n° 90-880 du 30 mai 1990 portant création d'une justice cantonale à compétence étendue à l'Ariana ...	282
Décret n° 94-376 du 7 février 1994, portant modification du décret n° 76-286 du 29 mars 1976 portant création d'une justice cantonale à compétence étendue à Tébourba	283
Nomination d'un directeur	283
Ministère de la Défense Nationale	
Nomination de juges rapporteurs près du tribunal militaire permanent de Tunis	283
Ministère des Affaires Etrangères	
Nomination d'un directeur-adjoint	283
Nomination d'un chef de division	283
Listes d'aptitude au grade de ministre plénipotentiaire hors classe et de ministre plénipotentiaire	283
Ministère de la Coopération Internationale et de l'Investissement Extérieur	
Nomination d'un chargé de mission	284
Ministère de l'Agriculture	
Nomination de directeurs	284
Nomination de chefs de division	284
Nomination de sous-directeurs	284
Nomination d'un chef d'arrondissement	284
Nomination de chefs de service	285
Ministère de l'Equipement et de l'Habitat	
Nomination d'un chef de service	285
Ministère du Transport	
Arrêtés du ministre du transport du 3 février 1994, fixant les tarifs plafonds de transport public de personnes par voitures de taxi individuel et de taxis dits grands-tourisme	285
Ministère des Communications	
Nomination de chefs de division	286
Nomination d'un chef de service	286
Ministère de l'Education et des Sciences	
Nomination d'un directeur	286
Nomination d'un sous-directeur	286
Nomination de chefs de service	286
Nomination d'un secrétaire principal d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche	286
Nomination de secrétaires d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche	287
Arrêtés du ministre de l'éducation et des sciences du 3 février 1994, modifiant les arrêtés fixant le règlement et le programme des concours d'agrégation de langue et littérature française, de philosophie, de langue et littérature arabe, de géographie et d'histoire	287
Ministère de la Culture	
Nomination d'un secrétaire général de comité culturel	288

Ministère de la Santé Publique

Nomination d'un chargé de mission	288
---	------------

Ministère de la Jeunesse et de l'Enfance

Nomination d'un commissaire régional	288
Nomination de chefs de service	288
Nomination d'un secrétaire d'établissement d'enseignement supérieur	288

Loi n° 94-17 du 7 février 1994 portant ratification d'un accord de coopération financière, conclu le 27 octobre 1993 entre le Gouvernement de la République Tunisienne et le Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne.

Au nom du peuple ;

La Chambre des Députés ayant adopté ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique - Est ratifié l'accord de coopération financière, annexé à la présente loi, et conclu à Bonn le 27 octobre 1993 entre le Gouvernement de la République Tunisienne et le Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 7 février 1994.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires.

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 1er février 1994.

Loi n° 94-18 du 7 février 1994 portant ratification d'un accord de coopération commerciale, économique, scientifique et technique, conclu le 11 novembre 1993 entre le Gouvernement de la République Tunisienne et le Gouvernement de la Fédération de Russie.

Au nom du peuple ;

La Chambre des Députés ayant adopté ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique - Est ratifié l'accord annexé à la présente loi, conclu à Tunis le 11 novembre 1993, entre le Gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la Fédération de Russie, et relatif à la coopération commerciale, économique, scientifique et technique.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 7 février 1994.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires.

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 1er février 1994.

Loi n° 94-19 du 7 février 1994 portant ratification d'un accord commercial entre le Gouvernement de la République Tunisienne et le Gouvernement de la République du Mozambique.

Au nom du peuple ;

La Chambre des Députés ayant adopté ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

(1) Travaux préparatoires.

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 1er février 1994.

Article unique - Est ratifié l'accord commercial annexé à la présente loi et conclu à Tunis le 25 octobre 1993 entre le Gouvernement de la République Tunisienne et le Gouvernement de la République du Mozambique.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 7 février 1994.

Zine El Abidine Ben Ali

Loi n° 94-20 du 7 février 1994 portant ratification d'un accord sur la promotion et la protection des investissements conclu entre le Gouvernement de la République Tunisienne et le Gouvernement de la République d'Albanie.

Au nom du peuple ;

La Chambre des Députés ayant adopté ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique - Est ratifié l'accord annexé à la présente loi, conclu à Tunis le 30 octobre 1993, entre le Gouvernement de la République Tunisienne et le Gouvernement de la République d'Albanie, et relatif à la promotion et à la protection des investissements.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 7 février 1994.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires.

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 1er février 1994.

Loi n° 94-21 du 7 février 1994 portant ratification d'un accord de garantie conclu le 24 novembre 1993 entre le Gouvernement de la République Tunisienne et la Banque Africaine de Développement et relatif à un prêt accordé à la Banque de Développement Economique de Tunisie.

Au nom du peuple ;

La Chambre des Députés ayant adopté ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique - Est ratifié l'accord de garantie annexé à la présente loi, conclu à Abidjan le 24 novembre 1993 entre le Gouvernement de la République Tunisienne et la Banque africaine de Développement et relatif au prêt octroyé à la Banque de Développement Economique de Tunisie d'un montant de soixante millions (60.000.000) d'Unités de Compte.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 7 février 1994.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires.

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 1er février 1994.

Loi n° 94-22 du 7 février 1994 portant approbation de la convention et de ses annexes relatives à l'autorisation de recherche et d'exploitation de substances minérales du second groupe, concernant le permis dit "permis Medjerda".

Au nom du peuple ;

La Chambre des Députés ayant adopté ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique - Sont approuvées la convention et ses annexes, jointes à la présente loi, signées à Tunis le 28 septembre 1993 entre l'Etat Tunisien d'une part, l'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières et la société "Carthago Oil Company" d'autre part, et portant autorisation de recherche et d'exploitation de substances minérales du second groupe, concernant le permis dit "permis Medjerda".

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 7 février 1994.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires.

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 1er février 1994.

Loi n° 94-23 du 7 février 1994 portant approbation de la convention et de ses annexes relatives à l'autorisation de recherche et d'exploitation de substances minérales du second groupe concernant le permis dit "permis Ramla".

Au nom du peuple ;

La Chambre des Députés ayant adopté ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique - Sont approuvées la convention et ses annexes, jointes à la présente loi, signées à Tunis le 13 octobre 1993 entre l'Etat Tunisien d'une part, l'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières et les sociétés "Union Texal Maghreb Inc" et "L L & E Tunisia, Ltd" d'autre part, et portant autorisation de recherche et d'exploitation de substances minérales du second groupe concernant le permis dit "permis Ramla".

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 7 février 1994.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires.

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 1er février 1994.

Loi n° 94-24 du 7 février 1994 portant approbation de la convention et de ses annexes relatives à l'autorisation de recherche et d'exploitation de substances minérales du second groupe concernant le permis dit "permis Ras Marmour".

Au nom du peuple ;

La Chambre des Députés ayant adopté ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

(1) Travaux préparatoires.

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 1er février 1994.

Article unique - Sont approuvées la convention et ses annexes, jointes à la présente loi, signées à Tunis le 28 septembre 1993 entre l'Etat Tunisien d'une part, l'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières et la société Générale industrielle d'autre part, et portant autorisation de recherche et d'exploitation de substances minérales du second groupe concernant le permis dit "permis Ras Marmour".

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 7 février 1994.

Zine El Abidine Ben Ali

Loi n° 94-25 du 7 février 1994 modifiant la loi n° 67-51 du 7 décembre 1967 réglementant la profession bancaire (1).

Au nom du peuple,

La Chambre des Députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier. - Sont abrogées et remplacées par ce qui suit les dispositions de l'article 4, des alinéas 2, 3 et 4 de l'article 5, les dispositions de l'article 6, de l'alinéa 2 de l'article 9, des articles 10 et 13, du 1er alinéa de l'article 15, et des articles 16, 19, 23, 27, 28 et 29 de la loi n° 67-51 du 7 décembre 1967 réglementant la profession bancaire telle que modifiée et complétée par les textes subséquents.

Art. 4. (nouveau) - Les établissements exerçant la profession de banque sont tenus d'indiquer lors de la demande d'agrément s'ils appartiennent à la catégorie des banques de dépôt, des banques d'investissement ou des banques d'affaires.

Art. 5. (alinéa 2 nouveau) - Elles sont également autorisées à consentir sur ces dépôts des crédits à moyen et long terme dans les conditions édictées à cet effet par la banque centrale de Tunisie.

Art. 6. (nouveau) - Les banques d'investissement sont des entreprises dont l'activité principale consiste dans la participation au capital d'entreprises et dans l'octroi de crédits à moyen et long terme.

L'octroi par ces banques de crédits à moyen et long terme a lieu soit sur leurs fonds propres, soit sur les ressources provenant d'emprunts à moyen et long terme.

Les banques d'investissement ne peuvent recevoir que des dépôts à plus d'un an. Elles ne peuvent les affecter au financement de crédits à moyen et long terme qu'en respectant les conditions fixées par la banque centrale de Tunisie dans le cadre des décisions du conseil national du crédit dans ce domaine.

Accessoirement, les banques d'investissement peuvent dans les conditions fixées par la banque centrale de Tunisie accorder des crédits à court terme aux entreprises dont elles détiennent la majorité du capital ainsi qu'aux entreprises dont elles financent les projets.

Elles peuvent recevoir des dépôts à vue de leurs personnels propres ainsi que des entreprises dont elles détiennent la majorité du capital.

Art. 9. (alinéa 2 nouveau) - L'entreprise qui s'est vu retirer l'agrément doit cesser son activité et limiter ses opérations à celles nécessaires à sa liquidation. Un rapport de liquidation doit être établi par un expert comptable inscrit au tableau de l'ordre des experts comptables de Tunisie et soumis à l'appréciation de la banque centrale de Tunisie. Il fera ressortir notamment si l'organisme concerné a liquidé ses engagements et prévu pour le reliquat éventuel les moyens propres à régler intégralement ses

(1) Travaux préparatoires.

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 1er février 1994.

dettes. Pendant la durée de la liquidation, l'entreprise demeure soumise au contrôle de la banque centrale de Tunisie.

Art. 10. (nouveau) - Indépendamment des dispositions de l'article 27 ci-dessous, le retrait de l'agrément prévu à l'article 2 de la présente loi est prononcé par le ministre des finances après consultation du conseil national du crédit :

1 - Soit sur son initiative et sur rapport de la banque centrale de Tunisie après avis de l'association professionnelle des banques de Tunisie et après audition de l'organisme bancaire concerné.

2 - Soit sur demande de la banque centrale de Tunisie et après avis de l'association professionnelle des banques de Tunisie et audition de l'organisme bancaire concerné, lorsque la banque centrale de Tunisie estime que l'établissement considéré ne répond plus aux conditions ayant servi de base pour l'octroi de l'autorisation.

3 - Soit sur la demande de l'intéressé lui-même, présentée par la banque centrale de Tunisie après avis de l'association professionnelle des banques de Tunisie.

Dans les cas graves, le ministre des finances peut après avis de la banque centrale de Tunisie désigner immédiatement pour la banque dont l'agrément a été retiré, un liquidateur auquel il fixe les modalités et délais de la liquidation. Le liquidateur tiendra la banque centrale de Tunisie informée du déroulement des opérations de liquidation.

Art. 13. (nouveau) - Toute banque doit justifier lors de sa création d'un capital minimum de :

- 10.000.000 de dinars pour les banques de dépôts et d'investissement à libérer conformément aux dispositions du code de commerce

- 3.000.000 de dinars pour les banques d'affaires à libérer lors de la constitution de la société.

Toute succursale ou agence de banque étrangère autorisée à exercer en Tunisie doit justifier lors de son installation en Tunisie d'une dotation minimale de même montant libérable dans les mêmes conditions.

En outre, toute banque ainsi que toute succursale ou agence d'une banque étrangère doit justifier à tout moment que son actif excède effectivement le passif dont elle est tenue envers les tiers d'un montant au moins égal au capital minimum ou à la dotation minimale.

Art. 15. (alinéa 1er nouveau) - Sont soumis à l'autorisation prévue à l'article 2 ci-dessus

- Toute fusion de banques
- Toute acquisition d'une part du capital d'une banque susceptible d'entraîner le contrôle de cette banque
- et tout acte dont il peut résulter une cession d'une part importante de l'actif d'une banque susceptible d'entraîner un changement dans sa structure financière ou dans l'orientation de son activité.

Art. 16. (nouveau) - Une banque de dépôt ne doit pas affecter plus de 10% de ses fonds propres à une participation dans une même entreprise ni détenir plus de 30% du capital d'une même entreprise. Ces pourcentages peuvent être modifiés par décret.

Toutefois, par décision de la banque centrale de Tunisie, une banque de dépôt peut être provisoirement autorisée à détenir dans une entreprise une participation supérieure à la limite de 30% définie à l'alinéa précédent et à détenir en cas de nécessité la majorité des parts du capital de cette entreprise. Cette dérogation est délivrée pour une durée fixée à l'occasion de chaque demande.

Art. 19. (nouveau) - La banque centrale de Tunisie établit les règles de gestion et les normes prudentielles que les banques sont tenues de respecter et notamment celles concernant :

- l'usage des fonds propres
- les ratios entre les fonds propres et les engagements

- les ratios entre les fonds propres et les concours à chaque débiteur

- la réserve obligatoire

- les ratios de liquidité

- les risques en général.

Sans préjudice des sanctions prévues à l'article 27 de la présente loi, les infractions aux dispositions du présent article, relatives à l'attribution ou à la perception d'intérêts créditeurs ou débiteurs dépassant les limites fixées par la banque centrale de Tunisie, ainsi que les infractions relatives à la perception de commissions non prévues par les circulaires de la banque centrale de Tunisie ou perçues à des taux supérieurs à ceux communiqués à la banque centrale de Tunisie sont punies d'une amende pouvant atteindre cinq fois le montant sur lequel porte l'infraction. Cette amende est infligée par la banque centrale de Tunisie, après audition de l'organisme bancaire concerné. Elle est recouvrée au profit du trésor conformément à la procédure prévue à l'article 27 ci-dessous.

Art. 23. (nouveau) - La banque centrale de Tunisie exerce sur les banques un contrôle sur pièces et sur place.

A cet effet les banques constituées conformément au droit tunisien de même que les succursales ou agences de banques étrangères doivent :

- se conformer aux normes et principes comptables fixés par la banque centrale de Tunisie

- clore leur exercice social chaque année le 31 décembre et établir, dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice écoulé, un bilan, un compte d'exploitation et un compte de pertes et profits qui doivent être soumis à l'assemblée générale des actionnaires

- dresser, en cours d'année, des situations comptables selon une périodicité et conformément à une formule-type établie par la banque centrale de Tunisie et publier, chaque année au Journal Officiel de la République Tunisienne, leur bilan et leurs comptes de pertes et profits selon un formulaire-type établi par la banque centrale de Tunisie

- se doter d'une structure permanente d'audit interne

- se soumettre à la demande de la banque centrale de Tunisie, à audit externe

- fournir à la banque centrale de Tunisie tous documents, renseignements, éclaircissements et justifications nécessaires à l'examen de leur situation et permettant de s'assurer qu'elles font une application correcte de la réglementation édictée en matière de contrôle des changes et de contrôle des banques et du crédit.

Toute dissimulation de renseignements ou communication de renseignements sciemment inexacts est passible d'une amende au taux prévu à l'article 27 ci-dessous.

Tout retard dans la communication des documents, renseignements, éclaircissements et justifications visés au présent article est passible, à compter de sa constatation par les agents de la banque centrale de Tunisie, d'une astreinte au taux de cent dinars par jour de retard dont le recouvrement est effectué dans les conditions fixées à l'article 27 ci-dessous.

Les résultats des contrôles sur place sont communiqués au président du conseil d'administration de la banque ou au représentant en Tunisie de la succursale ou de l'agence de banque étrangère soumise au contrôle, ceux-ci les transmettent sans délai aux membres du conseil d'administration.

Les contrôles sur place peuvent être étendus aux filiales d'une banque, aux personnes morales qu'elles contrôlent directement ou indirectement ainsi qu'aux filiales de ces personnes morales.

Art. 27. (nouveau) - Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 19, les infractions à la législation et à la réglementation bancaires sont poursuivies à l'initiative du gouverneur de la banque centrale de Tunisie et exposent les banques qui s'en sont rendues coupables aux sanctions suivantes :

1 - l'avertissement

2 - le blâme

3 - une amende dont le montant peut atteindre cinq fois le montant de l'infraction, recouvrée au profit de trésor au moyen d'état de liquidation décerné et rendu exécutoire par le gouverneur de la banque centrale de Tunisie ou le vice-gouverneur et exécuté conformément aux dispositions de la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973 portant promulgation du code de la comptabilité publique

4 - la suspension de tout concours de la banque centrale de Tunisie

5 - l'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité

6 - le retrait de la qualité d'intermédiaire agréé

7 - le retrait de l'agrément prévu par l'article 2 de la présente loi.

Les sanctions visées aux paragraphes 1 à 4 sont prises par le gouverneur de la banque centrale de Tunisie après audition de l'organisme bancaire concerné.

Les sanctions visées aux paragraphes 5 à 7 sont prononcées par une commission spéciale appelée commission bancaire et composée :

- * d'un magistrat assurant au moins les fonctions d'un président de chambre d'une cour d'appel : président

- * d'un représentant du ministère des finances ayant au moins rang de directeur général : membre

- * d'un représentant de la banque centrale de Tunisie ayant au moins rang de directeur général : membre

- * et du secrétaire général de l'association professionnelle des banques de Tunisie : membre

La commission bancaire tient ses réunions au siège de la banque centrale de Tunisie qui en assure le secrétariat.

Il est interdit aux membres de la commission bancaire de divulguer les secrets dont ils ont pris connaissance du fait de leur mission, sauf dans les cas permis par la loi, et sous le coup des sanctions prévues par l'article 254 du code pénal.

Art. 28. (nouveau) - Lorsque la commission bancaire estime qu'il y a lieu de faire application des sanctions prévues à l'article 27 ci-dessus, elle porte à la connaissance de la banque concernée, par une lettre recommandée avec accusé de réception adressée au représentant légal de la banque, les faits reprochés à celle-ci.

Elle informe également le représentant légal de la banque qu'il peut prendre connaissance, au siège de la commission, des pièces tendant à établir les infractions constatées.

Le représentant de la banque doit adresser ses observations au président de la commission bancaire dans un délai de huit jours à compter de la réception de la lettre.

Le représentant de la banque est convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception pour être entendu par la commission bancaire. Cette lettre doit lui être communiquée huit jours au moins avant la date de la réunion de la commission. Il peut se faire assister par un avocat.

Les décisions de la commission bancaire sont motivées; elles sont prises à la majorité des voix, en cas de partage égal des voix celle du président est prépondérante.

Les décisions de la commission bancaire sont susceptibles de recours en cassation devant le tribunal administratif.

Art. 29. (nouveau) - Indépendamment des sanctions disciplinaires, des astreintes et des amendes infligées dans les conditions définies par la présente loi, les infractions à la législation et à la réglementation régissant l'activité bancaire exposent leurs auteurs à des poursuites judiciaires en vertu des lois en vigueur.

Art. 2. - Il est ajouté à la loi susvisée n° 67-51 du 7 décembre 1967, les dispositions suivantes :

Art. 2. (alinéa 3) - Les banques peuvent aussi effectuer des opérations liées à leur activité telles que le conseil et l'assistance en matière de gestion de patrimoine, de gestion financière, d'ingénierie financière et d'une manière générale tous les services destinés à faciliter la création, le développement et la restructuration des entreprises.

Art. 6. bis - Les banques d'affaires sont des banques agréées pour effectuer à titre d'activité principale les opérations liées à l'activité bancaire prévues à l'alinéa 3 de l'article 2 de la présente loi.

Accessoirement, les banques d'affaires peuvent dans les conditions fixées par la banque centrale de Tunisie dispenser les autres services bancaires au profit des bénéficiaires de leurs interventions conformément à l'alinéa 3 de l'article 2 de la présente loi.

Art. 8. (alinéas 2, 3 et 4) - L'agrément est accordé compte tenu du programme d'activité de l'établissement requérant, des moyens techniques et financiers qu'il prévoit de mettre en œuvre, de la qualité des apporteurs de capitaux et le cas échéant de leurs garants ainsi que de l'honorabilité et de la qualification adéquate de ses dirigeants.

Il est également tenu compte pour l'octroi de l'agrément, de l'aptitude de l'établissement requérant à réaliser ses objectifs de développement dans des conditions compatibles avec le bon fonctionnement du système bancaire et assurant à la clientèle une sécurité satisfaisante.

L'agrément précise le montant du capital initial en fonction du programme d'activité proposé par l'établissement requérant, sans toutefois que ce capital soit inférieur au capital minimum fixé à l'article 13 ci-dessous.

Art. 23. bis - Les comptes annuels des banques constituées conformément au droit tunisien et des succursales ou agences de banques étrangères doivent être soumis à la certification d'un commissaire aux comptes inscrit au tableau de l'ordre des experts comptables de Tunisie.

Nonobstant leurs obligations légales, les commissaires aux comptes des banques sont tenus :

- 1) de signaler immédiatement à la banque centrale de Tunisie tout fait de nature à mettre en péril les intérêts de la banque ou des déposants

- 2) de remettre à la banque centrale de Tunisie dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice, un rapport concernant le contrôle effectué par eux. Ce rapport est établi dans les conditions et selon les modalités fixées par la banque centrale de Tunisie

- 3) d'adresser à la banque centrale de Tunisie copie de leur rapport destiné à l'assemblée générale et aux organes de la banque qu'ils contrôlent.

Une interdiction d'exercer ses fonctions auprès des banques peut être prononcée par la banque centrale de Tunisie, à titre provisoire, pour une durée maximum de trois ans ou à titre définitif à l'encontre de tout commissaire aux comptes qui manque aux obligations mises à sa charge par les paragraphes 1 et 2 ci-dessus.

La décision d'interdiction définitive est seule susceptible d'appel devant la commission bancaire prévue à l'article 27 ci-dessous.

Le commissaire aux comptes introduit son recours devant la commission bancaire dans un délai de 20 jours à compter de la date de la notification qui lui est faite de la sanction prise à son encontre.

Art. 26. bis - Lorsqu'il apparaît que la situation d'une banque le justifie, le gouverneur de la banque centrale invite les actionnaires de cette banque à fournir à celle-ci le soutien qui lui est nécessaire.

Le gouverneur de la banque centrale peut aussi organiser le concours de l'ensemble des banques en vue de prendre les mesures nécessaires à la protection des intérêts des déposants et des tiers, au

bon fonctionnement du système bancaire ainsi qu'à la préservation du renom de la place.

Art. 26. ter - Lorsqu'une banque a manqué aux règles de bonne conduite de la profession, la banque centrale de Tunisie peut, après avoir mis les membres de son conseil d'administration, dirigeants ou mandataires en mesure de présenter leurs explications, leur adresser une mise en garde.

Lorsque la situation d'une banque le justifie, la banque centrale de Tunisie peut adresser aux membres de son conseil d'administration, dirigeants ou mandataires une injonction à l'effet notamment :

- d'augmenter le capital
- d'interdire toute distribution de dividendes
- de constituer des provisions.

La banque centrale de Tunisie peut désigner un administrateur provisoire auquel sont transférés les pouvoirs nécessaires à la direction de la banque et qui peut déclarer la cessation des paiements.

Cette désignation est faite soit à la demande des dirigeants lorsqu'ils estiment ne plus être en mesure d'exercer normalement leurs fonctions, soit à l'initiative de la banque centrale de Tunisie lorsque la gestion de la banque ne peut plus être assurée dans des conditions normales ou lorsqu'a été prise à son encontre l'une des sanctions visées au premier et deuxième paragraphes de l'article 28 bis ci-dessous.

Art. 28. bis - Les infractions à la législation et à la réglementation bancaire exposent aux sanctions suivantes les membres du conseil d'administration, dirigeants ou mandataires qui s'en sont rendus coupables ou qui y ont consenti ou participé :

- la suspension temporaire de toute fonction de l'une ou plusieurs des personnes visées ci-dessus avec ou sans nomination d'administrateur provisoire
- la cessation des fonctions de l'une ou plusieurs de ces personnes avec ou sans nomination d'administrateur provisoire
- une amende pouvant atteindre cinq fois le montant de l'infraction recouvrée pour le compte du trésor, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 27 ci-dessus.

Ces infractions sont poursuivies à l'initiative du gouverneur de la banque centrale de Tunisie et les sanctions dont elles sont passibles sont prononcées par la commission bancaire prévue à l'article 27 ci-dessus, et ce dans les mêmes conditions et selon les mêmes formes que celles prévues pour la poursuite et la repression des infractions commises par les banques.

Art. 3. - Sont abrogées les dispositions des articles 14, 17 et 25 de la loi sus visée n° 67-51 du 7 décembre 1967.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 7 février 1994

Zine El Abidine Ben Ali

décrets et arrêtés

PREMIER MINISTERE

NOMINATIONS

Par décret n° 94-370 du 7 février 1994.

Les sortants du cycle supérieur de l'école nationale d'administration promotion décembre 1993 dont les noms suivent, sont nommés conseillers des services publics à compter du 1er décembre 1993 :

Khélil Kammoun
Hadhami Ben Harrath
Yassine Ben Adda
Karima Ghribi
Adel Ben Ali
Dhia Chlioui
Lamia Boujnah
Ikbel Fkih Ahmed
Ramzi Zeineddine
Najet Gharbi
Nadir Bou Ghonjioua
Mohamed Hamrouni
Adel Saïdane
Brahim Nafaâ
Hatem Ichaouia

Par décret n° 94-323 du 3 février 1994.

Monsieur Habib Ourir, administrateur, est chargé des fonctions de chef de service du suivi de la formation du cycle supérieur relevant de la direction des études de l'école nationale d'administration.

MINISTERE DE LA JUSTICE

Décret n° 94-371 du 7 février 1994, portant modification du décret n° 64-83 du 16 mars 1964 portant création d'une justice cantonale à Tunis.

Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de la justice,

Vu la loi n° 67-29 du 14 juillet 1967, relative à l'organisation judiciaire, au conseil supérieur de la magistrature et au statut de la magistrature, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment son article 2,

Vu le code de procédures civiles et commerciales promulgué par la loi n° 59-130 du 5 octobre 1959, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le code de procédures pénales promulgué par la loi n° 68-23 du 24 juillet 1968, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret du 18 mars 1896, instituant des tribunaux régionaux, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 64-83 du 16 mars 1964, portant création d'une justice cantonale à Tunis et banlieue, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 74-1602 du 28 novembre 1974, fixant les attributions du ministère de la justice,

Vu le décret n° 92-1330 du 20 juillet 1992, portant organisation du ministère de la justice,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - L'article premier du décret susvisé n° 64-83 du 16 mars 1964 est modifié comme suit :

Article premier (nouveau). - Il est institué à Tunis une justice cantonale à compétence étendue dont la circonscription comprend le territoire des délégations de la Médina, Bab Bhar, Sidi El Béchir, Bab Souika, El Omrane, El Menzah et la Cité El Khadra.

Cette juridiction ressortit du tribunal de première instance de Tunis.

Art. 2. - Le ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 7 février 1994.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 94-372 du 7 février 1994, portant modification du décret n° 76-289 du 29 mars 1976 portant création d'une justice cantonale à compétence étendue au Bardo.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la justice,

Vu la loi n° 67-29 du 14 juillet 1967, relative à l'organisation judiciaire, au conseil supérieur de la magistrature et au statut de la magistrature, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment son article 2,

Vu le code de procédures civiles et commerciales promulgué par la loi n° 59-130 du 5 octobre 1959, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le code de procédures pénales promulgué par la loi n° 68-23 du 24 juillet 1968, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret du 18 mars 1896, instituant des tribunaux régionaux, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 76-289 du 29 mars 1976, portant création d'une justice cantonale à compétence étendue au Bardo tel qu'il a été modifié par le décret 86-1137 du 21 novembre 1986, le décret n° 90-881 du 30 mai 1990 et le décret n° 92-2040 du 16 novembre 1992,

Vu le décret n° 74-1602 du 28 novembre 1974, fixant les attributions du ministère de la justice,

Vu le décret n° 92-1330 du 20 juillet 1992, portant organisation du ministère de la justice,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - L'article premier du décret susvisé n° 76-289 du 29 mars 1976 est modifié comme suit :

Article premier (nouveau). - Il est institué au Bardo une justice cantonale à compétence étendue dont la circonscription comprend le territoire des délégations du Bardo, de la Cité Ettahrir et d'El Omrane Supérieur.

Cette juridiction ressortit du tribunal de première instance de Tunis.

Art. 2. - Le ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 7 février 1994.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 94-373 du 7 février 1994, portant création d'une justice cantonale à la Cité Ezzouhour.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la justice,

Vu la loi n° 67-29 du 14 juillet 1967, relative à l'organisation judiciaire, au conseil supérieur de la magistrature et au statut de la magistrature, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment son article 2,

Vu le code de procédures civiles et commerciales promulgué par la loi n° 59-130 du 5 octobre 1959, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le code de procédures pénales promulgué par la loi n° 68-23 du 24 juillet 1968, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret du 18 mars 1896, instituant des tribunaux régionaux, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 64-83 du 16 mars 1964, portant création d'une justice cantonale à Tunis et banlieue, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 74-1602 du 28 novembre 1974, fixant les attributions du ministère de la justice,

Vu le décret n° 92-1330 du 20 juillet 1992, portant organisation du ministère de la justice,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier. - Il est institué à la Cité Ezzouhour une justice cantonale à compétence étendue dont la circonscription territoriale comprend celles des délégations de la Cité Ezzouhour, Essijoumi, Hraïria et Sidi Hassine.

Cette juridiction ressortit du tribunal de première instance de Tunis.

Art. 2. - Le ministre de la justice fixera par arrêté la date d'ouverture de la juridiction créée en vertu du présent décret.

Art. 3. - Le ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 7 février 1994.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 94-374 du 7 février 1994, portant création d'une justice cantonale à El Ouardia.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la justice,

Vu la loi n° 67-29 du 14 juillet 1967, relative à l'organisation judiciaire, au conseil supérieur de la magistrature et au statut de la magistrature, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment son article 2,

Vu le code de procédures civiles et commerciales promulgué par la loi n° 59-130 du 5 octobre 1959, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le code de procédures pénales promulgué par la loi n° 68-23 du 24 juillet 1968, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret du 18 mars 1896, instituant des tribunaux régionaux, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 64-83 du 16 mars 1964, portant création d'une justice cantonale à Tunis et banlieue, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 74-1602 du 28 novembre 1974, fixant les attributions du ministère de la justice,

Vu le décret n° 92-1330 du 20 juillet 1992, portant organisation du ministère de la justice,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier. - Il est institué à El Ouardia une justice cantonale à compétence étendue dont la circonscription territoriale comprend celles des délégations de El Ouardia, El Kabaria et Jebel Jeloud.

Cette juridiction ressortit du tribunal de première instance de Tunis.

Art. 2. - Le ministre de la justice fixera par arrêté la date d'ouverture de la juridiction créée en vertu du présent décret.

Art. 3. - Le ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 7 février 1994.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 94-375 du 7 février 1994, portant modification du décret n° 90-880 du 30 mai 1990 portant création d'une justice cantonale à compétence étendue à l'Ariana.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la justice,

Vu la loi n° 67-29 du 14 juillet 1967, relative à l'organisation judiciaire, au conseil supérieur de la magistrature et au statut de la magistrature, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment son article 2,

Vu le code de procédures civiles et commerciales promulgué par la loi n° 59-130 du 5 octobre 1959, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le code de procédures pénales promulgué par la loi n° 68-23 du 24 juillet 1968, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 74-1602 du 28 novembre 1974, fixant les attributions du ministère de la justice,

Vu le décret n° 90-880 du 30 mai 1990, portant création d'une justice cantonale à compétence étendue à l'Ariana,

Vu le décret n° 92-1330 du 20 juillet 1992, portant organisation du ministère de la justice,

Vu le décret n° 93-1726 du 16 août 1993, instituant une justice cantonale à compétence étendue à Manouba,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier. - L'article premier du décret susvisé n° 90-880 du 30 mai 1990 est modifié comme suit :

Article premier (nouveau). - Il est institué à l'Ariana une justice cantonale à compétence étendue dont la circonscription comprend le territoire des délégations de l'Ariana ville, l'Ariana nord, Kalaât El Andalous et Sidi Thabet.

Cette juridiction ressortit du tribunal de première instance de Tunis.

Art. 2. - Le ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 7 février 1994.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 94-376 du 7 février 1994, portant modification du décret n° 76-286 du 29 mars 1976 portant création d'une justice cantonale à compétence étendue à Tébourba.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la justice,

Vu la loi n° 67-29 du 14 juillet 1967, relative à l'organisation judiciaire, au conseil supérieur de la magistrature et au statut de la magistrature, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment son article 2,

Vu le code de procédures civiles et commerciales promulgué par la loi n° 59-130 du 5 octobre 1959, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le code de procédures pénales promulgué par la loi n° 68-23 du 24 juillet 1968, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 74-1602 du 28 novembre 1974, fixant les attributions du ministère de la justice,

Vu le décret n° 76-286 du 29 mars 1976, portant création d'une justice cantonale à compétence étendue à Tébourba, tel qu'il a été modifié par le décret n° 89-973 du 12 juillet 1989,

Vu le décret n° 92-1330 du 20 juillet 1992, portant organisation du ministère de la justice,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - L'article premier du décret susvisé n° 76-286 du 29 mars 1976 est modifié comme suit :

Article premier (nouveau). - Il est institué à Tébourba une justice cantonale à compétence étendue dont la circonscription comprend le territoire des délégations de Tébourba, El Mornaguia et Jdaïda.

Cette juridiction ressortit du tribunal de première instance de Tunis.

Art. 2. - Le ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 7 février 1994.

Zine El Abidine Ben Ali

Par décret n° 94-324 du 3 février 1994.

Monsieur Ahmed Taoufik Ben Abderrazak Khefacha, administrateur conseiller de greffe de juridictions, est chargé des fonctions de directeur des affaires administratives et financières à la direction générale des services communs au ministère de la justice.

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

NOMINATIONS

Par décret n° 94-377 du 7 février 1994.

Le sous-lieutenant Faïçal Ourabi, est nommé juge rapporteur près du tribunal militaire permanent de Tunis, et ce à compter du 16 novembre 1993.

Par décret n° 94-378 du 7 février 1994.

Le sous-lieutenant Mohamed Foued Allani, est nommé juge rapporteur près du tribunal militaire permanent de Tunis, et ce à compter du 16 novembre 1993.

Par décret n° 94-379 du 7 février 1994.

Le sous-lieutenant Mohamed Tekeli, est nommé juge rapporteur près du tribunal militaire permanent de Tunis, et ce à compter du 16 novembre 1993.

Par décret n° 94-380 du 7 février 1994.

Le sous-lieutenant Henda Haboubi, est nommée juge rapporteur près du tribunal militaire permanent de Tunis, et ce à compter du 16 novembre 1993.

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

NOMINATIONS

Par décret n° 94-325 du 3 février 1994.

Monsieur Abdeljelil Azzouz, conseiller des affaires étrangères, est chargé des fonctions de directeur-adjoint Belgique, Hollande, Luxembourg, Espagne, Portugal, Grèce, Royaume-Uni, Irlande et Danemark à la direction générale des affaires politiques, économiques et de coopération pour l'Europe et la communauté économique européenne au ministère des affaires étrangères.

Par décret n° 94-326 du 3 février 1994.

Monsieur Abdessatar Sidoummou, secrétaire des affaires étrangères, est chargé des fonctions de chef de division de l'organisation et méthodes à la direction de l'organisation et méthodes et de l'informatique au ministère des affaires étrangères.

**Liste d'aptitude au grade de
ministre plenipotentiaire hors classe
à compter du 1er janvier 1993**

Mokhtar Zannad
Abdelkarim Moussa
Mohamed Fourati
Tahar Sioud
Mme Radhia Mestiri
Mohamed Férid Chérif
Mohamed Hédi Ben Rejeb
Ezzeddine Mansour
Mohsen Frini
Amor Ardhaoui
Mohamed Salah Lejri
Anouar Berraïes
Mohamed Nouredine Hemdani
Mohamed Azzouz Ennifar
Mohamed Gherib
Arbi Hantous

**Liste d'aptitude au grade de
ministre plenipotentiaire
à compter du 1er janvier 1993**

Rachid Ksiaâ
Mohamed Rached Zoghلامي
Hassine Souki
Mme Saïda Chtioui
Mohamed Afif Garbouj
Mohamed Fendri
Mondher Mami
Hassen Slim
Mohamed Hichem El Ati
Ahmed Ayadi
Arbia Ben Ajmia
Mohamed Masmoudi
Moncef Arbi

**MINISTERE DE LA COOPERATION
INTERNATIONALE ET DE
L'INVESTISSEMENT EXTERIEUR**

NOMINATION

Par décret n° 94-381 du 7 février 1994.

Monsieur Férid Tounsi, est nommé chargé de mission au cabinet du ministre de la coopération internationale et de l'investissement extérieur.

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

NOMINATIONS

Par décret n° 94-329 du 3 février 1994.

Monsieur Maoui Ben Hassen Maoui, ingénieur principal, est chargé des fonctions de directeur de l'unité de réalisation du programme de barrages collinaires dans le cadre de la stratégie décennale de mobilisation des ressources en eau au ministère de l'agriculture.

Par décret n° 94-330 du 3 février 1994.

Monsieur Ahmed Gharbi, ingénieur en chef, est chargé des fonctions de directeur technique au centre national de documentation agricole au ministère de l'agriculture.

Par décret n° 94-331 du 3 février 1994.

Monsieur Salah Zenazen, ingénieur en chef, est chargé des fonctions de chef de division de l'hydraulique et de l'équipement rural au commissariat régional au développement agricole de Gafsa et ce à compter du 12 août 1993.

En cette qualité, l'intéressé bénéficie des avantages d'un directeur d'administration centrale.

Par décret n° 94-332 du 3 février 1994.

Monsieur Ridha Abdallah, ingénieur en chef, est chargé des fonctions de chef de division de l'hydraulique et de l'équipement rural au commissariat régional au développement agricole de Kébili et ce à compter du 12 août 1993.

En cette qualité, l'intéressé bénéficie des avantages d'un directeur d'administration centrale.

Par décret n° 94-333 du 3 février 1994.

Monsieur Habib Farhat, ingénieur en chef, est chargé des fonctions de chef de division de l'hydraulique et de l'équipement rural au commissariat régional au développement agricole de Kairouan et ce à compter du 12 août 1993.

En cette qualité, l'intéressé bénéficie des avantages d'un directeur d'administration centrale.

Par décret n° 94-334 du 3 février 1994.

Monsieur Zakaria H'Mad, ingénieur principal, est chargé des fonctions de sous-directeur à la transformation des produits, végétaux à la direction générale de l'agro-alimentaire au ministère de l'agriculture.

Par décret n° 94-335 du 3 février 1994.

Monsieur Sadok Dhaou Bejja, ingénieur principal, est chargé des fonctions de sous-directeur des moyens de développement à la

direction générale de l'agro-alimentaire au ministère de l'agriculture.

Par décret n° 94-336 du 3 février 1994.

Monsieur Ridha Ben Abdallah, ingénieur principal, est chargé des fonctions de sous-directeur des grands travaux hydrauliques à la direction des grands travaux hydrauliques au ministère de l'agriculture.

Par décret n° 94-337 du 3 février 1994.

Monsieur Abdeljelil Ben Hassen, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement de la production végétale au commissariat régional au développement agricole de Bèja.

En cette qualité, l'intéressé bénéficie des avantages d'un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 94-338 du 3 février 1994.

Monsieur Ridha Bejaoui, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de service à l'arrondissement du génie rural au commissariat régional au développement agricole de Bizerte.

Par décret n° 94-339 du 3 février 1994.

Monsieur Chafik M'Lika, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de service du sucre et dérivés à la direction générale de l'agro-alimentaire au ministère de l'agriculture.

**MINISTERE DE L'EQUIPEMENT
ET DE L'HABITAT**

NOMINATIONS

Par décret n° 94-340 du 3 février 1994.

Monsieur Riadh Hadj Romdhane, ingénieur principal, est chargé des fonctions de sous-directeur des études et contrôles à la direction régionale de l'équipement et de l'habitat de Gafsa.

Par décret n° 94-341 du 3 février 1994.

Monsieur Jounaïdi El Azri, administrateur, est chargé des fonctions de chef de service des affaires administratives et comptables à la direction régionale de l'équipement et de l'habitat de Sidi Bouzid.

Par décret n° 94-342 du 3 février 1994.

Madame Monia Messaoudi née Soltani, administrateur, est chargée des fonctions de chef de service de la promotion sociale à la direction des affaires administratives au ministère de l'équipement et de l'habitat.

Par décret n° 94-343 du 3 février 1994.

Monsieur Mohamed Dhib, urbaniste principal, est chargé des fonctions de chef de service de l'aménagement urbain à la direction régionale de l'équipement et de l'habitat de Gabès.

Par décret n° 94-344 du 3 février 1994.

Monsieur Mohamed Nejib Haddad, administrateur, est chargé des fonctions de chef du service de la législation et de la réglementation à la direction générale des affaires foncières, juridiques et du contentieux au ministère de l'équipement et de l'habitat.

Par décret n° 94-345 du 3 février 1994.

Monsieur Essaâdi Leffi, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de service des ponts et chaussées à la direction régionale de l'équipement et de l'habitat de Tozeur.

Par décret n° 94-346 du 3 février 1994.

Monsieur Habib Belayouni, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de service des ponts et chaussées à la direction régionale de l'équipement et de l'habitat de Sfax.

Par décret n° 94-347 du 3 février 1994.

Monsieur Ridha Ben Salem, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de service de la circulation à la direction régionale de l'équipement et de l'habitat de Tunis.

MINISTERE DU TRANSPORT

Arrêté du ministre du transport du 3 février 1994, fixant les tarifs plafonds de transport public de personnes par voitures de taxi individuel.

Le ministre du transport,

Vu la loi n° 85-77 du 4 août 1977, portant organisation des transports terrestres, telle que modifiée par la loi n° 93-70 du 5 juillet 1993,

Vu le décret n° 86-863 du 15 septembre 1986, fixant les attributions du ministère du transport,

Vu le décret n° 89-386 du 23 mars 1989, portant réglementation des transports automobiles routiers,

Vu le décret n° 89-1223 du 25 août 1989, réglementant les transports publics de personnes par les voitures de taxis ou de louages tel qu'il a été modifié par le décret n° 90-2181 du 24 décembre 1990,

Vu l'arrêté du 5 octobre 1992, fixant les tarifs plafonds de transport public de personnes par voitures de taxi individuel (district de Tunis),

Vu l'arrêté du 5 octobre 1992, fixant les tarifs plafonds de transport public de personnes par voitures de taxi individuel,

Arrête :

Article premier. - Les tarifs plafonds de transport public de personnes par voitures de taxi individuel autorisées à circuler à l'intérieur de la zone délimitée par l'arrêté du ministre des transports et communications du 16 octobre 1984 sont les suivants :

- Prise en charge 280 millimes
- Parcours de 150 mètres 35 millimes
- Stationnement de 40 secondes d'attente 30 millimes
- Grand colis (valises, caisses etc...) la pièce 250 millimes
- Les petits colis sont exonérés

Art. 2. - Les tarifs plafonds de transport public de personnes par voitures de taxi individuel autorisées à circuler à l'intérieur des communes de Bizerte, Béja, Jendouba, Tabarka, le Kef, Nabeul, Hammamet, Zaghouan, Sousse, Hammam-Sousse, Monastir, Mahdia, Kairouan, Sfax, Sidi Bouzid, Gafsa, Tozeur, Kébili, Gabès, Medenine, Zarzis, Jerba (Houmet-Souk, Ajim et Midoun), Ben Gardane, Kasserine, Tataouine et Siliana, sont les suivants :

- Prise en charge 230 millimes
- Parcours de 150 mètres 35 millimes
- Stationnement de 40 secondes d'attente 30 millimes
- Grand colis (valises, caisses etc...) la pièce 250 millimes
- Les petits colis sont exonérés

Art. 3. - Les tarifs plafonds de transport public de personnes par voitures de taxi individuel autorisées à circuler à l'intérieur des communes autres que celles mentionnées aux articles 1 et 2 du présent arrêté, sont les suivants :

- Prise en charge 200 millimes
- Parcours de 160 mètres 35 millimes
- Stationnement de 40 secondes d'attente 30 millimes
- Grand colis (valises, caisses etc...) la pièce 150 millimes
- Les petits colis sont exonérés

Art. 4. - Le montant affiché par le taximètre est majoré de cinquante pourcent (50%) pour tout transport effectué entre 21 heures et 5 heures du matin.

Cette majoration ne s'applique pas au tarif des bagages.

Art. 5. - Toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées.

Tunis, le 3 février 1994.

Le Ministre du Transport

Tahar El Hadj Ali

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

Arrêté du ministre du transport du 3 février 1994, fixant les tarifs de transport public de personnes par voitures de taxis dits "Grand Tourisme".

Le ministre du transport,

Vu la loi n° 85-77 du 4 août 1977, portant organisation des transports terrestres, telle que modifiée par la loi n° 93-70 du 5 juillet 1993,

Vu le décret n° 86-863 du 15 septembre 1986, fixant les attributions du ministère du transport,

Vu le décret n° 89-386 du 23 mars 1989, portant réglementation des transports automobiles routiers,

Vu l'arrêté du 16 octobre 1989, fixant les tarifs de transport public de personnes par voitures de taxis dits "grand tourisme", tel qu'il a été modifié par l'arrêté du 19 décembre 1990,

Vu l'arrêté du 5 octobre 1992, fixant les tarifs de transport public de personnes par voitures de taxis dits "grand tourisme",

Arrête :

Article premier. - Les tarifs de transport public de personnes par voitures de taxi "grand tourisme" sont fixés comme suit :

- Prise en charge 400 millimes
- Parcours de 115 mètres 50 millimes
- Stationnement de 40 secondes d'attente 50 millimes
- Grand colis (valises, caisses etc...) la pièce 300 millimes
- Les petits colis (sacs à main etc...) ne sont pas soumis à cette tarification.

Art. 2. - Le montant enregistré par le taximètre est majoré de cinquante pourcent (50%) pour tout transport effectué entre 21 heures et 5 heures du matin.

Cette majoration ne s'applique pas au tarif des bagages.

Art. 3. - Les tarifs indiqués ci-dessus englobent le prix de transport à charge et le coût forfaitaire du retour à vide.

Toutefois, lorsque le même client est ramené à son lieu de départ une réduction de 30% sur le montant enregistré par le taximètre, doit lui être accordée.

Art. 4. - Toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées.

Tunis, le 3 février 1994.

Le Ministre du Transport

Tahar El Hadj Ali

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

MINISTERE DES COMMUNICATIONS

NOMINATIONS

Par décret n° 94-322 du 3 février 1994.

Monsieur Mohamed Zouheir Basli, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de division du centre de tri à la direction régionale spécifique des services du complexe de Tunis Carthage au ministère des communications.

Par décret n° 94-349 du 3 février 1994.

Monsieur Ayachi Saïhi, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de division des communications de Sousse à la direction régionale des communications de Sousse au ministère des communications.

Par décret n° 94-348 du 3 février 1994.

Monsieur Mohamed Chouikhi, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de service de l'exploitation des télécommunications de la division des communications de Medenine à la direction régionale des communications de Medenine relevant du ministère des communications.

MINISTERE DE L'EDUCATION ET DES SCIENCES

NOMINATIONS

Par décret n° 94-350 du 3 février 1994.

Monsieur Othmane Beji, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de directeur de la cité universitaire des élèves de l'école normale supérieure de Bizerte au ministère de l'éducation et des sciences.

Par décret n° 94-351 du 3 février 1994.

Monsieur Kamel Belarbi, analyste, est chargé des fonctions de sous-directeur à la sous-direction des archives et de la documentation (section de l'éducation) au ministère de l'éducation et des sciences.

Par décret n° 94-352 du 3 février 1994.

Monsieur Hafedh Gharbi, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de chef de service du secrétariat permanent de la commission départementale des marchés à la sous-direction des affaires financières à la direction des bâtiments et de l'équipement au ministère de l'éducation et des sciences (section enseignement supérieur).

Par décret n° 94-353 du 3 février 1994.

Monsieur Ezzeddine Handous, administrateur, est chargé des fonctions de chef de service des équipements scientifiques et informatiques à la sous-direction de la gestion des équipements et des affaires foncières à la direction des bâtiments et de l'équipement au ministère de l'éducation et des sciences (section enseignement supérieur).

Par décret n° 94-354 du 3 février 1994.

Monsieur Mohsen Ben Hamadi, professeur de l'enseignement technique, est chargé des fonctions de chef de service des crédits délégués à la sous-direction des crédits à la direction des affaires financières (section de l'éducation) au ministère de l'éducation et des sciences.

Par décret n° 94-355 du 3 février 1994.

Madame Safia Jaïbi, professeur d'enseignement secondaire, est chargée des fonctions de chef de service des concours et des examens à la sous-direction des concours et des examens à la direction des ressources humaines au ministère de l'éducation et des sciences (section enseignement supérieur).

Par décret n° 94-356 du 3 février 1994.

Madame Leïla Haddad épouse Medfaï, ingénieur des travaux, est chargée des fonctions de chef de service des équipements à la sous-direction de la planification et des programmes à la direction des instituts supérieurs des études technologiques au ministère de l'éducation et des sciences.

Par décret n° 94-357 du 3 février 1994.

Madame Saâdia Ben Rejeb, professeur d'enseignement secondaire, est chargée des fonctions de chef de service des affaires estudiantines à l'université Ezzitouna.

Par décret n° 94-358 du 3 février 1994.

Monsieur Mohamed Bouraoui, architecte principal, est chargé des fonctions de chef de service des études de structure et des lots techniques à la sous-direction des études architecturales et techniques à la direction des bâtiments et de l'équipement au ministère de l'éducation et des sciences (section enseignement supérieur).

Par décret n° 94-359 du 3 février 1994.

Monsieur Mohamed Kamel Essid, professeur de l'enseignement technique, est chargé des fonctions de chef de service des achats étrangers à la sous-direction des équipements à la direction des bâtiments et de l'équipement (section de l'éducation) au ministère de l'éducation et des sciences.

Par décret n° 94-360 du 3 février 1994.

Monsieur Abdessattar Gharbi, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de chef de service du budget d'investissement à la sous-direction des affaires financières à la direction des bâtiments et de l'équipement au ministère de l'éducation et des sciences (section enseignement supérieur).

Par décret n° 94-361 du 3 février 1994.

Monsieur Mahmoud Sghaïer, professeur principal d'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de secrétaire principal d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'école nationale d'ingénieurs de Monastir.

Par décret n° 94-362 du 3 février 1994.

Madame Leïla Trabelsi épouse Handous, documentaliste, est chargée des fonctions de secrétaire d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'institut préparatoires aux études scientifiques et techniques.

Par décret n° 94-363 du 3 février 1994.

Madame Madiha Masmoudi, professeur d'enseignement secondaire, est chargée des fonctions de secrétaire d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'institut préparatoire aux études d'ingénieurs de Sfax.

Arrêté du ministre de l'éducation et des sciences du 3 février 1994, modifiant l'arrêté du 11 mai 1993, fixant le règlement et le programme du concours d'agrégation de langue et littérature française.

Le ministre de l'éducation et des sciences,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, telle que modifiée par la loi n° 92-97 du 26 octobre 1992,

Vu le décret n° 73-114 du 17 mars 1973, portant statut particulier des personnels enseignants des établissements d'enseignement secondaire général du ministère de l'éducation nationale, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 92-2095 du 23 novembre 1992,

Vu le décret n° 93-1823 du 6 septembre 1993, fixant les conditions d'obtention des diplômes nationaux sanctionnant les études doctorales,

Vu l'arrêté du 11 mai 1993, fixant le règlement et le programme du concours d'agrégation de langue et littérature française,

Arrête :

Article unique. - L'article 3 de l'arrêté du 11 mai 1993 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

Art. 3. (nouveau). - Peuvent participer au concours d'agrégation de langue et littérature française, les candidats titulaires de la maîtrise en langue et littérature française, ou d'un diplôme équivalent.

Tunis, le 3 février 1994.

Le Ministre de l'Education et des Sciences
Mohamed Charfi

Vu

Le Premier Ministre
Hamed Karoui

Arrêté du ministre de l'éducation et des sciences du 3 février 1994, modifiant l'arrêté du 2 janvier 1978, fixant le règlement du concours d'agrégation de philosophie.

Le ministre de l'éducation et des sciences,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, telle que modifiée par la loi n° 92-97 du 26 octobre 1992,

Vu le décret n° 73-114 du 17 mars 1973, portant statut particulier des personnels enseignants des établissements d'enseignement secondaire général du ministère de l'éducation nationale, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 92-2095 du 23 novembre 1992,

Vu le décret n° 93-1823 du 6 septembre 1993, fixant les conditions d'obtention des diplômes nationaux sanctionnant les études doctorales,

Vu l'arrêté du 2 janvier 1978, fixant le règlement du concours d'agrégation de philosophie, tel qu'il a été modifié par l'arrêté du 13 novembre 1991,

Arrête :

Article unique. - L'article 3 (nouveau) de l'arrêté du 2 janvier 1978 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

Art. 3. (nouveau). - Peuvent participer au concours d'agrégation de philosophie, les candidats titulaires de la maîtrise en philosophie, ou d'un diplôme équivalent.

Tunis, le 3 février 1994.

Le Ministre de l'Education et des Sciences
Mohamed Charfi

Vu

Le Premier Ministre
Hamed Karoui

Arrêté du ministre de l'éducation et des sciences du 3 février 1994, modifiant l'arrêté du 17 mars 1976, fixant le règlement et le programme du concours d'agrégation de langue et littérature arabe.

Le ministre de l'éducation et des sciences,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, telle que modifiée par la loi n° 92-97 du 26 octobre 1992,

Vu le décret n° 73-114 du 17 mars 1973, portant statut particulier des personnels enseignants des établissements d'enseignement secondaire général du ministère de l'éducation nationale, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 92-2095 du 23 novembre 1992,

Vu le décret n° 93-1823 du 6 septembre 1993, fixant les conditions d'obtention des diplômes nationaux sanctionnant les études doctorales,

Vu l'arrêté du 17 mars 1976, fixant le règlement et le programme du concours d'agrégation de langue et littérature arabe, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment l'arrêté du 13 novembre 1991,

Arrête :

Article unique. - L'article 3 (nouveau) de l'arrêté du 17 mars 1976 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

Art. 2. (nouveau). - Peuvent participer au concours d'agrégation de langue et littérature arabe, les candidats titulaires de la maîtrise en langue et littérature arabe, ou d'un diplôme équivalent.

Tunis, le 3 février 1994.

Le Ministre de l'Education et des Sciences
Mohamed Charfi

Vu

Le Premier Ministre
Hamed Karoui

Arrêté du ministre de l'éducation et des sciences du 3 février 1994, modifiant l'arrêté du 25 juin 1985, fixant le règlement et le programme du concours d'agrégation de géographie.

Le ministre de l'éducation et des sciences,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, telle que modifiée par la loi n° 92-97 du 26 octobre 1992,

Vu le décret n° 73-114 du 17 mars 1973, portant statut particulier des personnels enseignants des établissements d'enseignement secondaire général du ministère de l'éducation nationale, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 92-2095 du 23 novembre 1992,

Vu le décret n° 93-1823 du 6 septembre 1993, fixant les conditions d'obtention des diplômes nationaux sanctionnant les études doctorales,

Vu l'arrêté du 25 juin 1985, fixant le règlement et le programme du concours d'agrégation de géographie, tel qu'il a été modifié par l'arrêté du 13 novembre 1991,

Arrête :

Article unique. - L'article 3 (nouveau) de l'arrêté du 25 juin 1985 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

Art. 3. - Peuvent participer au concours d'agrégation de géographie, les candidats titulaires de la maîtrise en géographie, ou de la maîtrise en histoire ou du diplôme de l'école normale supérieure en histoire et en géographie ou d'un diplôme équivalent.

Tunis, le 3 février 1994.

Le Ministre de l'Education et des Sciences

Mohamed Charfi

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

Arrêté du ministre de l'éducation et des sciences du 3 février 1994, modifiant l'arrêté du 25 juin 1985, fixant le règlement et le programme du concours d'agrégation d'histoire.

Le ministre de l'éducation et des sciences,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, telle que modifiée par la loi n° 92-97 du 26 octobre 1992,

Vu le décret n° 73-114 du 17 mars 1973, portant statut particulier des personnels enseignants des établissements d'enseignement secondaire général du ministère de l'éducation nationale, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 92-2095 du 23 novembre 1992,

Vu le décret n° 93-1823 du 6 septembre 1993, fixant les conditions d'obtention des diplômes nationaux sanctionnant les études doctorales,

Vu l'arrêté du 25 juin 1985, fixant le règlement et le programme du concours d'agrégation d'histoire, tel qu'il a été modifié par l'arrêté du 13 novembre 1991,

Arrête :

Article unique. - L'article 3 (nouveau) de l'arrêté du 25 juin 1985 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

Art. 3. - Peuvent participer au concours d'agrégation d'histoire, les candidats titulaires de la maîtrise en histoire, ou de la maîtrise en géographie, ou du diplôme de l'école normale supérieure en histoire et en géographie, ou d'un diplôme équivalent.

Tunis, le 3 février 1994.

Le Ministre de l'Education et des Sciences

Mohamed Charfi

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

MINISTERE DE LA CULTURE

NOMINATION

Par décret n° 94-369 du 3 février 1994.

Monsieur Ezzeddine Laâbidi, secrétaire culturel, est chargé des fonctions de secrétaire général du comité culturel régional de Siliana.

**Liste des agents à promouvoir
au grade de secrétaire culturel au titre de l'année 1992**

Monsieur Mohamed Ourimi

Monsieur Mustapha Ferjani

Madame Safia Chakroun

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

NOMINATION

Par décret n° 94-382 du 7 février 1994.

Monsieur Cherbib Mohamed Kamel, est nommé chargé de mission au cabinet du ministre de la santé publique.

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DE L'ENFANCE

NOMINATIONS

Par décret n° 94-364 du 3 février 1994.

Monsieur Hédi Hemissi, inspecteur principal de la jeunesse et des sports, est chargé des fonctions de commissaire régional à la jeunesse et à l'enfance de Béja.

En cette situation l'intéressé a rang et prérogatives de directeur d'administration centrale.

Par décret n° 94-365 du 3 février 1994.

Monsieur Abdeljelil Lahmar, conseiller pédagogique, est chargé des fonctions de chef de service de l'éducation physique et du sport au commissariat régional à la jeunesse et à l'enfance de Mahdia.

Par décret n° 94-366 du 3 février 1994.

Monsieur Fethi Ben Brahim, professeur, est chargé des fonctions de chef de service des recherches pédagogiques et techniques au centre de la recherche et de la documentation à l'institut supérieur du sport et de l'éducation physique de Ksar Saïd.

Par décret n° 94-367 du 3 février 1994.

Monsieur Mohamed Zribi, inspecteur de la jeunesse et des sports du 1er degré, est chargé des fonctions de secrétaire d'établissement d'enseignement supérieur chargé du personnel, de l'infrastructure et des équipements sportifs à l'institut supérieur du sport et de l'éducation physique de Ksar Saïd.